

주의 요구

1. 제 목 : 국유재산 매매계약 관련 부동산 거래신고 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제46조 제6항에 따르면 매매계약을 체결한 때에는 관계법령에 따라 정해진 기한 내에 부동산의 거래신고를 하여야 하며, 계약이 무효·취소·해제된 경우에도 정해진 기한 내에 신고를 하도록 되어 있다.

또한, 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 제1항에 따르면 거래당사자 중 일방이 국가, 지방자치단체, 대통령령으로 정하는 자¹⁾ (이하 “국가등”이라 한다)일 경우에는 국가등이 거래계약의 체결일부터

1) 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방직영 기업·지방공사 또는 지방공단

30일 이내에 그 권리의 대상인 부동산등의 소재지를 관할하는 시장·군수 또는 구청장(이하 “신고관청”이라 한다)에게 신고를 하여야 하고

같은 법 제3조의2 제1항에 따르면 부동산거래계약 신고 후 해당 거래계약이 해제, 무효 또는 취소(이하 “해제등”이라 한다)된 경우에는 해제등이 확정된 날부터 30일 이내에 해당 신고관청에 신고하도록 되어 있다.

한편, 같은 법 제28조 제2항, 시행령 제20조 및 별표 3 “과태료의 부과기준”에 따르면 신고관청은 법 제3조 제1항 또는 제3조의2 제1항을 위반하여 신고를 하지 아니한 자에게 신고 해태기간, 거래가격 등에 따라 10만 원에서 500만 원까지 과태료²⁾를 부과하도록 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산 매매계약을 체결한 경우 또는 해당 매매계약이 해제등이 된 경우에는 계약 체결일 또는 해제등이 확정된 날부터 30일 이내에 부동산 거래계약 신고 또는 해제등 신고를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 경기지역본부 소관 국유재산의 매매계약 체결 또는 해제등 이후 부동산 거래신고 실태를 점검한 결과

‘경기도 ■■시 ◆◆면 △△리 XXX-X(목장용지, 430㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 5. 17. 매수자 ●●●과 매매계약을 체결하였으므로 2022. 6. 16.(계약 체결일부터 30일)까지 거래계약 신고를 하여야 하나 신고기한을 515일 초과한 감사일 현재까지 신고를 하지 않았고

2) 신고관청은 과태료의 상한(500만 원)을 초과하지 않는 범위에서 위반행위의 동기·결과 및 횟수 등을 고려하여 개별기준에 따른 과태료의 2분의1 범위에서 금액을 늘리거나 줄일 수 있음

‘경기도 ■■■시 ◆◆동 XXX-XX(전, 590㎡)’ 소재 국유재산의 경우
 2018. 5. 31. 매수자 주식회사 ○○○○○○○○과 매매계약을 체결하고³⁾
 2021. 11. 22. 매각대금 채납을 이유로 매매계약을 해제하였으므로
 2021. 12. 22.(계약 해제일부터 30일)까지 거래계약 해제 신고를 하여야
 하나 신고기한을 691일 초과한 감사일 현재까지 신고하지 않는 등

[표 15]와 같이 매매계약 체결일 또는 해제일로부터 30일을 초과하여
 부동산 거래신고를 한 11건이 확인되었으며, 그 중 4건의 경우 지연
 일수가 1년을 초과하였다.

또한, 11건 중 3건에 대하여는 과태료 부과 사전통지가 이루어졌는데,
 그 중 2건(순번 1번, 7번)에 대하여는 소명 의견제출 등에 따라 과태료가
 부과되지 않거나 취소되었으나⁴⁾, 1건(순번 2번)에 대하여는 담당자가 사
 전통지 단계에서 본인 부담으로 과태료 예정금액 8만 원을 자진 납
 부한 것으로 확인되었다.⁵⁾

[표 15] 부동산거래신고 지연 명세

순번	구분	대표 소재지	매수자	신고기한	신고일	지연 일수
----	----	--------	-----	------	-----	----------

“기재 생략”

3) 매매계약 체결에 관하여는 신고기한 내인 2018. 6. 21. 거래계약 신고를 한 것으로 확인함

4) 순번 1번 및 7번 건에 대해 신고관청의 과태료 부과 사전통지가 있었으나 「질서위반
 행위규제법」 제2조 제3호에 따라 국가는 과태료 부과 대상에 해당되지 않는다는 판단
 등에 따라 과태료를 부과하지 않거나 취소함

5) 「질서위반행위규제법」 제18조 및 같은 법 시행령 제5조에 따르면 당사자가 과태료 부과
 사전통지에 기재된 의견제출 기한 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우
 그 금액은 부과될 과태료의 20% 범위에서 감경될 수 있는데, 순번 2번 건에서는 ‘과태료
 예정금액: 100,000원(자진납부 시 80,000원)’으로 통지되어 담당자가 8만원을 자진납부함

순번	구분	대표 소재지	매수자	신고기한	신고일	지연 일수
----	----	--------	-----	------	-----	----------

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 매매계약 관련 부동산 거래신고 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 국유재산 매매계약 관련 부동산 거래신고가 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)